

*sumptionem Legis admittendam esse.* Iniquum est ; Injusti enim Iudices sunt, qui quod ad sui defensionem producit reus, audire nolunt.

Similiter quando Sententia quæritur Legis scriptæ, Interpres non erit, qui in Legem Commentarios scribit. Commentarii enim obscuriores plerumque sunt ipso Textu ; & proinde opus habent Commentariis ; adeo ut interpretandi nullus sit finis. Nisi ergo Autoritate Summæ Potestatis Interpres aliquis constitutus sit, à cujus Interpretatione Iudicibus Subordinatis discedere non liceat, ipsi Iudices Subordinati Interpretes erunt, ut in Legibus Naturalibus ; & eorum Sententiæ ad præsentis litis decisionem, pro Legibus habendæ erunt. Sed Iudices alii in similibus quæstionibus non eo obligabuntur casus similes similiter judicare.

Differentiam inter Literam & Sententiam ponere solent Scriptores. Literam, sive verba Legis per se sumpta, sensum literalem vocant ; sed Legis Sententiam eam esse dicunt, quam intelligi voluit Legislator. Et rectè quidem distinguunt. Legislator autem, quid per verba Legis intelligi voluit, unde cognoscitur ? Ex eo cognoscitur, quod Legislator, (id est Persona Civitatis) semper intelligendus est velle id, quod æquum est. Itaque si Sententiam æquam non fugerant Verba ipsa, Leges Naturales consulendæ sunt ; alioqui contra injuriam remedium haberi non posset ; id quod esse contra voluntatem Legislatoris, supponendum est. Facultates in bono Legis Interprete, id est in bono Iudice, requisitæ, eadem non sunt, quæ requiruntur in bono Patrono, vel Advocato, nempe ut Legum periti sint. Iudex enim, sicut de facto nisi à Testibus nihil intelligere debet ; ita de Iure nihil constituere debet, nisi quod Leges scriptæ & Civitatis Constitutiones ante definierint, quæ Leges & Constitutiones palam allegantur, explicanturque coram ipso, in ipsa causæ cognitione, unde ita instruitur Iudex, ut quanquam peritiam Legum valde mediocrem habeat, satis tamen instructus esse possit ad Sententiam ferendam Iustitiæ & Æquitati consentaneam.

Quæ bonum faciunt Iudicem hæc sunt ; Primò ut Legem Naturæ præcipuam, nempe *Æquitatem* in Controversis omnibus bene intelligat ; id quod à multa Librorum lectione non dependet, sed à bonitate facultatis Rationalis, & à cujusque Meditatione propria ; quas illis adesse maximè præsumitur qui ad Scientiam Æqui & Boni ingenio suo maximè feruntur, & maximum meditandi habuere otium. Secundò, *ne divitiarum nimis cupidi sint.* Tertiò, *ut in causis cognoscendis possint metum, iram, odium, amorem, misericordiam exuere.* Quartò, *ut patienter audire possint, diligenter animum advertere, quæ audierit memoria retinere, disponere & applicare.*

Divi-